

1500311-07.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... declarante. Tem passagens por roubo e furto.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de furto qualificado é medida de rigor.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito de furto qualificado, não restando dúvidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-07.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-07.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041208/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 22989352 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 585/22/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2041208 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER LOPES CARNEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face do réu, EDER LOPES CARNEIRO, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narrou na denúncia que, em 13 de fevereiro de 2022, por volta das 15h35, na Autoescola Plus, localizada na av. Caetano Barreira, 110 Jd. Maria Rosa, neste município e comarca de Taboão da Serra, o réu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em peças metálicas (fls. 61/63).

A denúncia foi recebida no dia 16 de março de 2022 (fls. 65/67).

O réu foi regularmente citado às fls. 95/96, nomeou-se defensor, que apresentou

Resposta à Acusação às fls. 108.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos a representante da vítima e uma testemunha. Em seguida o acusado foi interrogado.

Superada a fase de diligências, sobrevieram as alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a Defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 05/08; relatório final de fls. 52/55; laudo pericial do local de fls. 86/92; bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Na fase inquisitiva, a representante da vítima, Luciana dos Santos Alves Pereira, disse que "É gerente da autoescola e que por volta das 16:00h dessa data a polícia militar lhe telefonou informando que havia um indivíduo desconhecido dentro da autoescola; que o policial militar de nome Jacob lhe disse que esse indivíduo havia estourado dois cadeados, da grade e da porta de vidro do imóvel, para adentrar no local; que a polícia militar tomou ciência do ocorrido devido a uma denúncia feita pelo vizinho através do telefone 190; que ao ser informada sobre o fato veio direto para delegacia." (fls. 04).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. O prejuízo foi de R\$ 90,00. O trinco da fotografia de fls. 90 já estava danificado antes do crime. Havia uma corrente com cadeado travando a porta externa do local. O réu arrebentou esse cadeado. No local há um muro em que, se for superado pela pessoa pulando, chegando nessa porta com cadeado e corrente.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial militar Paulo Jacob Junior, declarou "Que é policial militar e nessa data encontrava-se de serviço com sua colega de farda quando via rede de rádio Copom, souberam da ocorrência de furto em estabelecimento comercial (Auto Escola Plus) em andamento; que, rapidamente, se deslocaram ao local do chamado e quando lá chegaram foram apoiados por outras equipes da Polícia Militar. Inicialmente, souberam que um homem desconhecido, mediante escalada, acessou o interior de uma auto escola e de lá, em princípio, objetivava a subtração de objetos de interesse; que, certos de que autor dos fatos estava no interior do imóvel, cercaram as imediações do prédio. Enquanto equipes policiais, em conduta de averiguação, adentraram ao imóvel no objetivo de lá prender o autor dos fatos ele e sua parceira cercavam o imóvel em suas imediações; que visualizaram o autor dos fatos no telhado do estabelecimento, que ele pulou na via pública e o detiveram. Narra que, na ação de fuga, o autor dos fatos, pessoa que ora sabem ser EDER LOPES CARNEIRO, não se machucou, tampouco ofereceu resistência; que certos da detenção de EDER, conduziram o detido a sede deste Distrito Policial para comunicar os fatos à Autoridade Policial. Que EDER, na ação criminosa, danificou uma porta de acesso, quebrando um cadeado, que dá acesso a um dos ambientes do estabelecimento; que o local dos fatos restou preservado pelo proprietário da autoescola para os trabalhos periciais correlatos. EDER Ihes disse que tinha o interesse de subtrair pedaços de alumínio que estavam no interior do imóvel." (fls. 02).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial militar Aline da Silva, declarou "Que é policial militar e nessa data encontrava-se de serviço com seu colega de farda quando via rede de rádio - Copom, souberam da ocorrência de furto em estabelecimento comercial (Auto Escola Plus) em andamento; que, rapidamente, se deslocaram ao local do chamado e quando lá chegaram foram apoiados por outras equipes da Polícia Militar. Inicialmente, souberam que um homem desconhecido, mediante escalada, acessou o interior de uma auto escola e de lá, em princípio,

objetivava a subtração de objetos de interesse; que, certos de que autor dos fatos estava no interior do imóvel, cercaram as imediações do prédio. Enquanto equipes policiais, em conduta de averiguação, adentraram ao imóvel no objetivo de lá prender o autor dos fatos ela e seu parceiro cercavam o imóvel em suas imediações; que visualizaram o autor dos fatos no telhado do estabelecimento, que ele pulou na via pública e o detiveram. Narra que, na ação de fuga, o autor dos fatos, pessoa que ora sabem ser EDER LOPES CARNEIRO, não se machucou, tampouco ofereceu resistência; que certos da detenção de EDER, conduziram o detido a sede deste Distrito Policial para comunicar os fatos à Autoridade Policial. Que EDER, na ação criminosa, danificou uma porta de acesso, quebrando um cadeado, que da acesso a um dos ambientes do estabelecimento; que o local dos fatos restou preservado pelo proprietário da autoescola para os trabalhos periciais correlatos. EDER lhes disse que tinha o interesse de subtrair pedaços de alumínio que estavam no interior do imóvel." (fls. 03).

Interrogado em solo policial, o acusado relatou que "QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, pois, entrou no local para apanhar objetos metálicos que pretendia vender em "ferros velhos" da região. QUE agiu sozinho. QUE passar certa vez pelo local que encontrava-se em obras, verificou a existência de objetos metálicos, ao conversar com o pedreiro, a quem conhece de vista. QUE entrou na autoescola PULANDO O MURO. QUE minutos após ter entrado no local, enquanto procurava objetos metálicos no interior da autoescola, uma viatura da Polícia Militar chegou e realizou a sua prisão. Perguntado se tinha algo mais a alegar em sua defesa ou que julgava importante comunicara a Autoridade Policial, respondeu que NÃO!" (fls. 11/12). Em juízo, o acusado admitiu ter tentado furtar a auto escola. Era morador de rua e usuário de crack. Recolhia reciclagem e passou em frente ao estabelecimento e pensou que estava desativado. Ingressou no imóvel e 10 minutos depois já foi abordado pelos policiais. Estava a procura de ferro velho. Não teve nenhum tipo de arrombamento. Disse que ingressou no imóvel pulando o muro que tem aproximadamente a altura do declarante. Tem passagens por roubo e furto.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de furto qualificado é medida de rigor.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito de furto qualificado, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante, especialmente, dos depoimentos dos agentes públicos que flagraram o réu saindo do imóvel e da confissão.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

A forma qualificada do crime de furto, prevista no artigo 155, § 4º, incisos II, vem igualmente comprovada pelas provas orais colhidas, sendo reforçada pela constatação do laudo do local de fls. 86/92 que apontou que o muro tinha 2,40m de altura, confirmando que houve escalada.

No entanto, verifico que não restou demonstrada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, uma vez que a representante legal da vítima afirmou em juízo que o trinco constatado e fotografado no laudo pericial de fls. 89/90 já estava danificado antes do crime, não tendo sido rompido, portanto, pelo acusado.

Embora a representante legal da vítima tenha afirmado que ao acusado rompeu um cadeado que prendia uma corrente numa outra porta externa do estabelecimento, tal fato não foi constatado pela perícia realizada no local e foi negado pelo acusado e, portanto, não pode servir para embasar a condenação do acusado nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, conforme segue:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Destarte, presente a hipótese do artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando que iniciada a execução, o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de furto qualificado.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (além de reincidente, conforme será mais bem destacado na fase seguinte, o acusado possui outra condenação que configura mau antecedente, conforme processo nº 0043269-80.2016.8.26.0050 de fls. 124, de forma que a pena deve ser majorada em 1/6); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incidindo as circunstâncias agravante da reincidência, conforme processo nº 0008907-43.2016.8.26.0635 registrado às fls. 124, e atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, DJe 17/04/2013.

Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento de pena.

Por outro lado, presente a hipótese do artigo 14, inciso II, do Código Penal, levando-se em conta o iter criminis percorrido pelo acusado, que já tinha praticado os atos executórios de escalada, ingressado no estabelecimento e revirado as gavetas e armários atrás de objetos a serem subtraídos, a pena deverá ser diminuída na expressão de 1/3, atingindo o patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, a qual torno definitiva ao réu.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia- multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixaria o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado, bem como a reincidência e o mau antecedente do acusado.

No entanto, tendo em vista que o acusado já está preso preventivamente a tempo consideravelmente superior ao dobro daquele previsto no art. 112 da LEP necessário para progressão de regime, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Diante da reincidência e maus antecedentes, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e nem em relação à suspensão condicional da pena (artigo 77, Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu EDER LOPES CARNEIRO ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Tendo em vista a pena aplicada ao réu a ser cumprida em meio aberto, DEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA